

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2504/2534

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรม โรงงาน ยาง แสง
ไทย (1979) จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 74, มาตรา 79, มาตรา 296

จำเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามฟ้อง แต่พนักงานเดินหมาย ส่งหมายเรียก
สำเนาฟ้องให้ไม่ได้ เพราะบ้านเลขที่ดังกล่าวถูกรื้อ ไปแล้ว ศาลชั้นต้นจึงอนุญาตให้
ประกาศหนังสือพิมพ์แทนการส่งหมายเรียกสำเนาฟ้องให้จำเลย หลังจากนั้นในการ
แจ้งวันนัด ตลอดจนการแจ้งการยึดทรัพย์และวันขายทอดตลาดทำการปิด
ประกาศที่หน้าศาลถือได้ว่าการส่งหนังสือแจ้งการยึดทรัพย์และประกาศขายทอด
ตลาด ให้จำเลย ไม่สามารถทำได้โดยวิธีธรรมดา ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นอนุญาต ให้ส่ง
หนังสือดังกล่าวโดยการปิดประกาศหน้าศาล เป็นการใช้ดุลพินิจ ส่งโดยชอบ ถือว่า
จำเลยทราบวันขายทอดตลาดแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดิน
พิพาทรวม 3 ครั้งเป็นเวลาเกือบ 5 เดือน ครั้งสุดท้ายมีผู้เข้าสู่วราดา 5 คน ศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ขายแก่ผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 2,680,000 บาท สูงกว่าราคาประเมิน ที่
จำเลยอ้างว่าที่ดินพิพาทมีราคาไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทก็เป็นเพียงการคาดคะเน เมื่อ
ไม่ปรากฏว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ถือว่าการขายทอดตลาด
ชอบแล้ว.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,044,557 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้จำเลยที่ 2 ไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดที่ 27662 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดที่ 19995 และ 15320 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อชำระเงินดังกล่าว หากจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหรือ ชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 รับผิดชอบใช้ส่วนที่ขาดจนครบ ต่อมาจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระเงิน โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน 3 แปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาด ศาล ชั้นต้นอนุญาตให้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดที่ 15320 และ 19995 ในราคา 2,680,000 บาท

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 4 ไม่เคยทราบเรื่องที่โจทก์ฟ้องและการขายทอดตลาดทรัพย์ ราคาที่ขายดังกล่าวต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันจริง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยที่ 4 ระบุว่าจำเลยที่ 4 มี ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 16/20-21-22 ซอยรองเมือง 5 ตำบลรองเมือง อำเภอ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในชั้นส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้อง ให้จำเลยที่ 4 พนักงานเดินหมายรายงานว่าส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยที่ 4 ไม่ได้ เพราะหาบ้านเลขที่ดังกล่าวของจำเลยที่ 4 ไม่พบ ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลว่าโจทก์ไป

สืบหาบ้านดังกล่าวแล้วโดยสอบถามบุรุษไปรษณีย์และบ้านข้างเคียงแจ้งว่าบ้านเลขที่ดังกล่าวรื้อถอนไปแล้ว และเหตุที่ยังมีบ้านเลขที่ดังกล่าวในทางทะเบียน เนื่องจากเจ้าของบ้านไม่ได้แจ้งการรื้อถอนให้ทางเขตปทุมวันทราบ จึงขออนุญาตศาลประกาศทางหนังสือพิมพ์แทนการส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยที่ 4 ทราบ ศาลชั้นต้นอนุญาตกระบวนการพิจารณาหลังจากนั้นในการแจ้งวันนัดตลอดจนการแจ้งการยึดทรัพย์และวันขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทศาลชั้นต้นอนุญาตให้ทำได้ด้วยการปิดประกาศไว้ที่หน้าศาลชั้นต้นทุกครั้ง ดังนี้ถือได้ว่าการส่งหนังสือแจ้งการยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ให้จำเลยที่ 4 ไม่สามารถจะทำได้โดยวิธีสงครมดา จึงต้องส่งโดยวิธีอื่นแทนดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคแรก เมื่อศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ส่งหนังสือดังกล่าวให้จำเลยที่ 4 ทราบโดยวิธีปิดประกาศไว้ที่หน้าศาลชั้นต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจสั่งตามที่เห็นสมควรชอบด้วยกฎหมาย และการปิดประกาศที่หน้าศาลชั้นต้นดังกล่าวย่อมมีผลถือได้ว่าจำเลยที่ 4 ทราบวันขายทอดตลาดที่ดินพิพาทแล้ว จำเลยที่ 4 จะโต้แย้งว่าจำเลยที่ 4 ไม่ทราบวันขายทอดตลาดเพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้แจ้งวันขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 4 ทราบ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 4 ซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจศาลชั้นต้นหรือโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์หาได้ไม่ ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายที่ดินพิพาทในราคาต่ำเกินไปนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าที่ดินพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดและประกาศ ขายทอดตลาดนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาไว้ 2,298,000 บาท และเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินพิพาทรวม 3 ครั้ง นานเกือบ 5 เดือนครั้งที่ 3 มีผู้เข้าสู้ราคาถึง 5 ราย โดยมีผู้ให้ราคาสูงสุด 2,680,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ โจทก์ไม่คัดค้านดังนั้นที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดดังกล่าวเป็นการขายในราคาที่สมควรแล้ว ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่าที่ดินพิพาทจะขายได้ไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท นั้น เห็นว่า เป็นการคาดคะเนเอาเอง ไม่มีพยานหลักฐานใดมาสนับสนุนให้เห็นเช่นนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี

ได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีหรือการขายทอด
ตลาดขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินจำเลยที่ 4 จึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดิน
พิพาทและขอให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวใหม่ได้.."

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>